

Sotsiaalteenused ja -toetused sotsiaalhoolekande seaduse valguses



Tõnis Vaik

hoolekande osakonna nõunik, sotsiaalministeerium

1. jaanuarist 2016 hakkas kehtima uus sotsiaalhoolekande seadus (SHS)¹, mis on senisest selgesõnalisem ja üksikasjalikum. Eriti osa, mis puudutab kohalike omavalitsuste korraldatavaid sotsiaalteenuseid ja kohalike omavalitsuste eelarvest makstavaid sotsiaaltoetusi. 2,9 miljoni euro ulatuses saavad kohalikud omavalitsused abi ka toetusfondist² sotsiaalteenuste arendamiseks ja toetuste maksmiseks. Kindlasti on KOVidele toeks teenuste arendamisel ja osutamisel Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” raames planeeritud avatud taotlusvoorud. Plaani järgi avaneb esimene voor augustis 2016.

Kasulikud teabepäevad

Sotsiaalministeerium korraldas jaanuarist märtsini 2016 sotsiaalseadustiku üldosa seaduse³ (SÜS) ja SHSi edukamaks rakendamiseks teabepäevi. Teabepäevad korraldati

koostöös Sotsiaalkindlustusameti ja töötukassaga, kes tutvustasid sotsiaalse rehabilitatsiooni taotlemise võimalusi ja korda ning töövõimereformiga seonduvaid küsimusi. Teabepäevadel oli kokku 956 osavõtjat, seega osales ühel teabepäeval keskmiselt 60 inimest. Kõige enam oli kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid. On heameel, et igal teabepäeval osales ka valdade sekretäre ja juriste. Lisaks olid esindatud sotsiaalteenuste osutajad, töötukassa, Sotsiaalkindlustusameti esindajad ning mõnes maakonnas ka kriminaalhooldustöötajad. See tõestab, et järjest enam on asutustel vaja teha inimese abistamisel koostööd. Teabepäevad toimusid kõikides maakondades ning eraldi ka Tallinnas.

Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakond tänab maavalitsusi teabepäevade väga hea korralduse ning kohalikke omavalitsusi osalemise eest. Päevad olid aktiivsed ja tõised. Usun ja loodan, et meie koostöö kõigi osapooltega jätkub.

Teabepäevadel esitati nii SÜSi, SHSi, sotsiaalse rehabilitatsiooni ja töövõimereformi

¹ Seletuskiri koos menetluskäiguga www.riigikogu.ee -> Tegevus -> Eelnõud -> Sotsiaalhoolekande seadus 98 SE.

² Määrus „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord”. RT I, 10.02.2015, 8. Eraldiste kohta saab info rahandusministeeriumi kodulehelt www.fin.ee/tasandus-ja-toetusfond.

³ Seletuskiri koos menetluskäiguga www.riigikogu.ee -> Tegevus -> Eelnõud -> Sotsiaalseadustiku üldosa seadus 93 SE.

kohta küsimusi, mis kordusid teabepäevast teabepäeva. Need küsimused koos vastustega saatsime maavalitsuste kaudu kõigile kohalikele omavalitsustele (KOV) ja teabepäevadel osalenud teenuseosutajatele. Kui mõni KOV või teenuseosutaja pole neid saanud, siis soovitan pöörduda asukohajärgse maavalitsuse hariduse- ja sotsiaalosakonna poole ning paluda need endale saata.

Sotsiaalhoolekande seaduse rakendamine

1. aprillist 2016 peavad kohalikud omavalitsused olema kehtestanud vastavalt SHSi §-le 14 sotsiaalhoolekandeline abi korra, mis peab sisaldama vähemalt sotsiaalteenuste ja -toetuste kirjeldust ja rahastamist ning nende taotlemise tingimusi ja korda. Sotsiaalhoolekandeline abi osutamise kord peab sisaldama selgeid suuniseid selle kohta, millistel tingimustel ja kuidas abi osutatakse ning kuidas tagatakse teenuse kättesaadavus. Loodan ja usun, et kõik KOVid on nende kordade kehtestamisega hakkama saanud, mis kindlasti tagab sotsiaalteenuste parema kättesaadavuse üle Eesti.

Olulised korduvad küsimused

Teabepäevadel oli üks korduvaid küsimusi, et *kas kohalikud omavalitsused peavad sotsiaalhoolekande seaduse §-le 14 lõike 1 alusel koostama ühe sotsiaalhoolekandeline abi andmise korra või võib neid olla mitu.*

See on kohaliku omavalitsuse enda otsustada, mitu õigusakti sotsiaalhoolekande abi osutamist reguleerivad. Kohaliku omavalitsuse volikogu võib kehtestada korra, mis reguleerib kõigi sotsiaaltoetuste ning sotsiaalteenuste taotlemist ja määramist/osutamist. Samuti võib kehtestada iga toetuse ja teenuse kohta eraldi korra. Jälgida tuleb, et kõik korrad

oleksid kooskõlas nii sotsiaalseadustiku üldosa seaduse kui ka SHSiga. Näitena toon Türi valla sotsiaalhoolekandeline abi korra⁴, kus kõik teenused ja toetused on koondatud ühte korda, samuti abiandmise korraldus.

Väga olulisena tõusis ka küsimus selle kohta, et *kas Vabariigi Valitsus või tema volitusel valdkonna eest vastutav minister plaanib juba lähiajal kehtestada määrustega täpsustatud nõudeid SHSis nimetatud teenuste eesmärgile ja selle sisule, sealhulgas tegevustele, mis on vajalikud teenuse eesmärgi saavutamiseks.*

Lähiajal ei ole plaanitud selliseid määru- seid kehtestada. Vabariigi Valitsus võib oma määrustega kehtestada SHSis nimetatud sotsiaalteenuste eesmärgile, sisule ja tegevustele täpsustatud nõudeid, kuid ei pea seda tegema. 2016. aastal ei ole sotsiaalministeerium nende määruste välja töötamist oma tööplaani võtnud. Selliste määruste kehtestamine tuleb kõne alla siis, kui kohalikel omavalitsustel on tõsiseid puudujääke SHSis nimetatud sotsiaalteenuste kvaliteedis. Puudujäägid võivad välja tulla näiteks Riigikontrolli audititest või ka maavalitsuste korraldatavatest järelevalve aasta kokkuvõtetest, mis saadetakse igal aastal sotsiaalministeeriumisse.

Millal KOV peab SHSis nimetatud sotsiaalteenuseid osutama

SHSis loetletud sotsiaalteenused ei ole automaatselt kohustuslike teenuste pakett, vaid nende teenuse osutamine on tingimuslikult kohustuslik. See tähendab, et näiteks kui KOV on hinnanud inimese abivajaduse ning selgub, et tal on vaja tugiisikuteenust, mida varem selles omavalituses pole osutatud, peab KOV vastavalt hindamisaktist tulenevale selle teenuse korraldama. Sotsiaaltöötaja kasutab abivajaduse hindamisel ja otsuse langetamisel töö käigus nii enda kui ka koostööpartnerite

⁴ RT IV, 29.03.2016, 279

varem kogutud ja dokumenteeritud informatsiooni inimese ja tema olukorra kohta.

KOV-i abistamiskohustust tuleb vaadelda koosmõjus kohustusega järgida põhiseadusest tulenevaid inimväärikuse ja sotsiaaliigi põhimõtteid, SÜSi põhimõtteid ja SHSis §-s 4 sätestatud hoolekandelse abi osutamise põhimõtteid. See tähendab, et hindamisele järgneva abimeetme kohaldamisel on kohaliku omavalitsuse üksusel õigus rakendada kaalutlusõigust, kuid meetme valikul peab kohaliku omavalitsuse üksus oma kaalutlusotsust põhjendama, arvestades hindamisel tuvastatud inimese abivajadust, kohaliku omavalitsuse üksuse võimalusi ja eespool viidatud üldpõhimõtteid.

KOVide sissetulekust sõltumatud toetused ja sotsiaaltransporditeenuse korraldamine

Sissetulekutest sõltumatud toetused on üldiselt KOVides sünnitoetus, ranisatootetus, matusetoetus jne. Korduvalt on meie käest küsitud, kas kohalik omavalitsus saab edaspidi käsitleda sissetulekust sõltumatuid toetusi sotsiaaltoetustena. Küsisin selle kohta selgitust sotsiaalministeeriumi õigusosakonna nõunikult Jaanust Põldmaalt, kes on ka SÜSi koostamisega tihedalt seotud olnud. Tema kommentaar selle küsimusele oli järgnev: „KOV-i välja töötatud (nn poliitilised otsused) toetused võivad olla sotsiaaltoetused, kui nende maksmisel on sotsiaalkaitse eesmärk. SÜS § 2 lõige 2 sätestab, et sotsiaalkaitse eesmärk on toetada ja suurendada inimese iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset kaasatust, luua võrdseid võimalusi, saavutada tööhoiue kõrge tase, ennetada töötust ning toetada töö- ja pereelu ühitamist. SÜS-iga on ta nii palju seotud, et kui KOV-i makstav toetus mahub SÜS § 2 lõike 2 alla, siis võib seda lugeda sotsiaaltoetuseks.”

SHS § 14 lõige 2 lubab KOVil maksta oma eelarvest täiendavaid sotsiaaltoetusi, kuid milliseid, seda SHS ei sätesta. Seega ei ole KOV-i eelarvest makstavad toetused SHSiga reguleeritud, nende maksmise tingimused seab KOV ise, olgu tegemist sissetulekust sõltuva või sõltumatu toetusega.

KOVide poolt sotsiaaltransporditeenuse osutamisega seotud probleemid kerkisid meedias päris huvitava nurga alt ning põhiküsimus sotsiaalministeeriumile selle kohta oli järgmine: „Kas vastab tõele, et kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad ei tohi osutada sotsiaaltransporditeenust.” SHS ei keela mingil moel osutada kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajal sotsiaaltransporditeenust. Küll võib olla nii, et paljud kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad osutavad oma põhitöö kõrvalt sotsiaaltransporditeenust ja mõned sotsiaaltöötajad lisaks veel koduteenust. Selline koormus võib käia töötajale üle jõu ja takistada tema põhiliste tööülesannete kvaliteetset täitmist. Minu teada ei takista sotsiaaltransporditeenuse osutamist kohalikul omavalitsuse sotsiaaltöötajal ka ükski teine seadus sh ühistranspordiseadus (vt § 41 lõige 2 punkt 1). Väga oluline on siinkohal minu arvates KOV-i sotsiaaltöötaja roll, kes on KOV-i ikkagi palgatud tööle eelkõige kui teenuste korraldaja.

Seega on sotsiaaltöötaja roll anda oma panus sellele, et igas KOV-is oleks sotsiaalhoolekande valdkond oluliste prioriteetide hulgas. Selleks saab sotsiaaltöötaja viia teenuste korraldamisega seotud probleemid nii vallavalitsuste kui ka vallavolikogude istungitele ning neid seal kaitsta. Artikli lõpetan mõttega, et koostöös peitub jõud. Soovin nii KOV-idele kui ka teistele SHS-i rakendajatele jätkuvat edu ja head tahet abivajajate abistamisel ja toetamisel. **S**